

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/1314/2018

**शिकायतकर्ता श्री नितिन सिंघवी एम. आई. जी. 59 सेक्टर 01 शंकर नगर रायपुर, जिला रायपुर
विरूद्ध**

जनसूचना अधिकारी एस.जे.एच. रिजवी कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)

छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर

आदेश दिनांक 17.09.2021

- 1 / शिकायतकर्ता श्री नितिन सिंघवी अनुपस्थित ।
- 2 / वर्तमान जनसूचना अधिकारी की ओर से श्री कम्मोद रजक उपस्थित ।
- 3 / तत्कालीन डीम्ड जनसूचना अधिकारी श्री जे.ए.सी.एस. राव वर्तमान पदस्थापना मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड रायपुर उपस्थित ।
- 4 / प्रकरण में दिनांक 29.10.2020 के आर्डरशीट में अंकित किया गया था कि "3 / शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 12.11.2018 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी मांगी गई थी:—
"सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र में से जानी वाली चिल्पी से रेंगाखार से सालहेवारा सड़क निर्माण के संबंध में दिनांक 06.02.2018 के पश्चात् NTCA से प्राप्त सभी पत्रों, ज्ञापनों, रिपोर्ट की प्रतियां मय संलग्नक उपलब्ध करावें ।"
- 5 / उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए जनसूचना अधिकारी एस.जे.एच. रिजवी कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 30. 11.2018 के माध्यम से अधीक्षक कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का प्राप्त पत्र क्रमांक/6466 दिनांक 29.11.2018 से अवगत कराया गया जिसमें लेख किया गया है कि चिल्पी रेंगाखार सालहेवारा सड़क निर्माण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के समक्ष एक प्रकरण विचाराधीन है जिसमें आवेदक का या.क्र. 33/2012 का वादी है तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)/राज्य सरकार प्रतिवादी है । वांछित अभिलेख प्रदाय किये जाने से प्रकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए तथा उक्त मार्गदर्शिका में दी गई दृष्टांग के आलोक में वांछित अभिलेख प्रदाय नहीं किया जा सकता है । उक्त विनिश्चय से असंतुष्ट होकर शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 07.12.2018 को आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई ।
- 6 / प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 28.01.2020 को आदेश पत्र की कंडिका 6 में आदेशित किया गया था कि "तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री एस.जे.एच. रिजवी आगामी पेशी तिथि में यह स्पष्ट करें शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी के संबंध में माननीय उच्च

न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा कोई रोक लगायी गयी हो तो वह स्पष्ट करें और यदि रोक नहीं लगायी गयी है तो शिकायतकर्ता को जानकारी प्रदान नहीं करने के लिये क्यों न उन पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रु. अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावें एवं कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिये अधिनियम की धारा 20(2) के तहत क्यों न अनुशानात्मक कार्यवाही के लिये विभाग प्रमुख को अनुसंशा की जावें। नोटिस प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दस्तावेज समर्थित जवाब प्रस्तुत करें। पेशीतिथि के पूर्व जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर या जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा पेशी तिथि में अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।”

7 / उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में श्री रिजवी द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 29.10.2020 को जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि:-

“1. आवेदक के आवेदन पत्र में त्वरित कार्यवाही करते हुए जनसूचना अधिकारी के कार्या. पत्र क्र./6278, दिनांक 15.11.2018 के माध्यम से संबंधित प्रबंध शाखा प्रभारी (कु. प्रेरणा हनी तिर्की, सहायक ग्रेड-03) कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) छ.ग. रायपुर को जानकारी उपलब्ध कराए जाने हेतु लेख किया गया तथा तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) छ.ग. रायपुर, श्री जे.ए.सी.एस.राव, भा.व.से. को निवेदन करते हुए आवेदक को वांछित अभिलेख निर्धारित समयावधि में प्रदाय किए जाने हेतु कार्या. पत्र पृ. क्र./6279, दिनांक 15.11.2018 के माध्यम से प्रतिलिपि दी गयी। उक्त संबंध में संबंधित प्रबंध शाखा प्रभारी (कु. प्रेरणा हनी तिर्की, सहायक ग्रेड-03) द्वारा अधीक्षक, कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) से आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देश प्राप्त करने नोटशीट प्रस्तुत किया गया। अधीक्षक द्वारा तकनीकी सलाहकार को उक्त प्रकरण प्रेषित किया गया। तत्कालीन तकनीकी सलाहकार श्री ओ.पी. यादव, द्वारा नोटशीट में अंकित किया गया कि “उक्त निर्माण कार्य के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर जनहित याचिका क्रमांक 33/2012 पर क्या अंतिम निर्णय हुआ है? निर्णय की प्रति के साथ दिनांक 24.11.2018 को प्रस्तुत करें।” अधीक्षक द्वारा नोटशीट में टीप किया गया कि “निर्णय की प्रति न्यायालय शाखा से प्राप्त करें।” इसके पश्चात् तत्कालीन तकनीकी सलाहकार द्वारा सूचना का अधिकार मार्गदर्शिका में निहित अध्याय-30 के अनुसार “न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामले में लोक प्राधिकारी स्वयं एक पक्ष है, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव होने की स्थिति में जानकारी न दी जाना तर्कसंगत है।” टीप अंकित करते हुए जानकारी दिए जाने के संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने हेतु तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) छ.ग. रायपुर को नोटशीट प्रस्तुत किया गया। तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) द्वारा तदनुसार सूचित करें, टीप किया गया। उक्त

आधार पर ही अधीक्षक, कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) द्वारा कार्या. पत्र क्र. /6466, दिनांक 29.11.2018 के माध्यम से तत्कालीन जनसूचना अधिकारी को जानकारी प्रदाय की गयी। नोटशीट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त प्रकरण में निर्णय की प्रति प्राप्त हुई है अथवा नहीं है, से संबंधित कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जिसकी जानकारी केवल संबंधित शाखा प्रभारी को ही हो सकता है। जिसके द्वारा कोई टीप अंकित नहीं किया गया है।

3. अधीक्षक, कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छ.ग. रायपुर के कार्या. पत्र क्र./6466, दिनांक 29.11.2018 के द्वारा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी को अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी **सूचना का अधिकार मार्गदर्शिका में निहित अध्याय-30** के

अनुसार “न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामले में लोक प्राधिकारी स्वयं एक पक्ष है, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव होने की स्थिति में जानकारी न दी जाना तर्कसंगत है।” मार्गदर्शक न्याय दृष्टांत में वर्णित “न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामले में प्रत्यर्थी स्वयं पक्ष है, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव होने की स्थिति में जानकारी न दी जाना तर्कसंगत है। विजय कुमार एल.चोपड़ा वि. भारतीय तेल निगम लि., 4442 / IC(A) / 2009 Dated 04.09.2009. ।

आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के समक्ष एक प्रकरण विचाराधीन हैं, जिसमें आवेदक या.क्र. 33/2012 का वादी है तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) राज्य सरकार का प्रतिवादी है। ऐसी स्थिति में अभिलेख प्रदाय करने से उक्त प्रकरण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए अभिलेख प्रदाय नहीं किया जा सकता है, लेख किया गया। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (ख) में निम्नानुसार प्रावधान है:-

“सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती है।”

आपके संदर्भित पत्र के बिन्दु क्र. 05 में लेख किया गया है कि तत्कालीन जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को स्पष्ट नहीं किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा उक्त प्रकरण से संबंधित दस्तावेज प्रदाय करने पर स्थगन आदेश पारित किया गया है अथवा नहीं। तत्संबंध में मेरा निवेदन है कि मेरे द्वारा सद्भावनापूर्वक कार्यवाही किया गया है। प्रकरण पर जानकारी दिए जाने का अंतिम निर्णय/विनिश्चय तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) छ.ग. रायपुर श्री जे.ए.सी.एस.राव, भा.व.से. द्वारा लिया गया है। जो कि स्वमेव डीम्ड जनसूचना अधिकारी है। तत्कालीन जनसूचना अधिकारी को स्थगन आदेश के संबंध

में कोई जानकारी नहीं होने के कारण आवेदक को उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं था। प्रस्तुत नोटशीट में निर्णय की प्रति प्रस्तुत किए जाने हेतु टीप किया गया है, किन्तु न्यायालय शाखा द्वारा निर्णय की प्रति प्रस्तुत की गयी है अथवा नहीं, का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कृपया संलग्न कार्या. नोटशीट की छायाप्रति के अवलोकन का निवेदन है।

अतः बिन्दु क्र. 06 के संदर्भ में मेरा स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गयी जानकारी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा कोई रोक लगायी अथवा नहीं, से संबंधित जानकारी डीम्ड जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रदाय किए जाने पर ही शिकायतकर्ता को जानकारी दिया जाना संभव होता है। डीम्ड जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रदायित जानकारी ही आवेदक को उपलब्ध कराया गया है।

अतः मेरे द्वारा सद्भावनापूर्वक कार्यवाही करते हुए जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किया गया है। मेरे द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में कोई शिथिलता या लापरवाही नहीं बरती गयी है। नियमानुसार समयावधि में संबंधित शाखा प्रभारी एवं तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया है, जो इस प्रकरण में डीम्ड जनसूचना अधिकारी होते हैं। उनके द्वारा ही उपलब्ध करायी गयी जानकारी आवेदक को उपलब्ध करायी गयी है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000/- रु. अर्थदण्ड अधिरोपित करने की शक्ति पर पुनर्विचार करते हुए मुझे दोष मुक्त करने एवं शिकायत को नस्तीबद्ध किए जाने का निवेदन है।

- 8/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की समक्ष में सुनवायी की गई। जिसमें यह पाया गया कि तत्कालीन जनसूचना अधिकारी द्वारा आयोग से जारी कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है। उक्त जवाब के अवलोकन से यह पाया गया कि जनसूचना अधिकारी द्वारा तत्समय में शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी हेतु संबंधित शाखा को पत्र जारी किया गया। जिसके परिपेक्ष्य में संबंधित शाखा द्वारा जानकारी न दी जाना तर्कसंगत अंकित किया गया। इसी आधार पर जनसूचना अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता को दिनांक 30.11.2018 को आवेदक को अवगत कराया गया कि वांछित अभिलेख प्रदाय नहीं किया जा सकता है। किंतु जनसूचना अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा जानकारी के प्रकटन को निषिद्ध किया गया है अथवा नहीं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (बी) में उल्लेखित है कि "सूचना, जिसके प्रकाशन से किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमानना होता है" उपरोक्त प्रावधान के अनुसार

किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सूचनाओं के प्रकटन को निषिद्ध करने पर ही उक्त छूट प्राप्त होगी। इस प्रकार जनसूचना अधिकारी द्वारा किया गया विनिश्चय त्रुटिपूर्ण है जिसके कारण शिकायतकर्ता जानकारी प्राप्त करने से वंचित हो गये।

- 9/ अतः डीम्ड जनसूचना अधिकारी श्री जे.ए.सी.एस.राव अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी), अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत कारण बताओं सूचना पत्र (लोक प्राधिकारी) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) छत्तीसगढ़ रायपुर के माध्यम से तामिली हेतु जारी हो कि क्यों न उन पर समयावधि में जानकारी प्रदान नहीं करने के लिये 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रु. अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावे एवं कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिये अधिनियम की धारा 20(2) के तहत क्यों न अनुशानात्मक कार्यवाही के लिये विभाग प्रमुख को अनुसंशा की जावे। नोटिस प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दस्तावेज समर्थित जवाब प्रस्तुत करें। पेशीतिथि के पूर्व जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर या जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा पेशी तिथि में अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।
- 10/ डीम्ड जनसूचना अधिकारी श्री जे.ए.सी.एस.राव अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी), अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर को आयोग का सूचना पत्र (लोक प्राधिकारी) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक अरण्य भवन के माध्यम से तामिली हेतु भेजी जावे। (लोक प्राधिकारी) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर श्री जे.ए.सी.एस. राव को आयोग का सूचना पत्र तामिल करारकर आयोग को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- 11/ उक्त सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में तत्कालीन डीम्ड जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 15.09.2021 को आयोग के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि "आवेदक श्री नितिन सिंघवी द्वारा भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र में से जानी वाली चिल्पी से रेंगाखार से सालेवारा सड़क निर्माण के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन को दिनांक 06.02.2018 के पश्चात् NTCA से प्राप्त सभी पत्रों, ज्ञापनों, निर्देशों की प्रतियां मय संलग्नक सूचना के अधिकार के तहत चाहा गया था। कार्यालय द्वारा उपलब्ध अभिलेख/जानकारी के आधार पर सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु आवेदक के आवेदन को नस्ती पर प्रस्तुत करते हुये यह टीप अंकित किया गया कि "रिट पिटीशन क्रमांक 33/2012 माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें आवेदक वादी है तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी/राज्य सरकार प्रतिवादी है। वांछित अभिलेख प्रदाय किये जाने से प्रकरण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये तथा सूचना का अधिकार मार्गदर्शिका में विहित अध्याय-30 में उद्धृत दृष्टांत "न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामले में लोक प्राधिकारी स्वयं एक पक्ष है, उस पर कोई प्रतिकूल

प्रभाव होने की स्थिति में जानकारी न दी जाना तर्कसंगत है” के आलोक में आवेदक को वांछित जानकारी प्रदाय नहीं की जा सकी। शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर में विचाराधीन प्रकरण रिट पिटीशन क्रं. 6/2016 में अंतिम आदेश पारित हो जाने की जानकारी तत्समय इस कार्यालय को नहीं हो पायी थी, जिसके कारण आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जिसके लिए खेद है। शिकायतकर्ता को वांछित जानकारी तत्काल निशुल्क उपलब्ध करा दी जावेगी यह कार्यालय सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आवेदनों को नियमानुसार समय पर निराकृत करने हेतु कटिबद्ध है। प्राप्त समस्त आवेदनों का निर्धारित समय पर निपटारा किया जाता है। कर्तव्य निर्वहन में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती गयी है। वन्यप्राणी प्रभाग में कार्यों की अधिकारी है एवं स्टाफ की कमी है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये शास्ति अधिरोपित नहीं किये जाने हेतु अनुरोध है, साथ ही शिकायत नस्तीबद्ध किये जाने का निवेदन है।

12/ मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं प्रस्तुत जवाब का अवलोकन उपरांत यह पाया गया कि :-

(i) श्री एस.जे.एच.रिजवी, से.नि. उप वन संरक्षक, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), नवा रायपुर को डीम्ड जनसूचना अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया था कि वांछित अभिलेखों से संबंधित प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित है, अतः उक्त डीम्ड जनसूचना अधिकारी के कथनानुसार श्री रिजवी द्वारा मूल आवेदन पर कार्यवाही करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (8) (1) के तहत वांछित अभिलेख आवेदक को प्रदान नहीं किया गया।

चूंकि श्री रिजवी द्वारा दुर्भावनापूर्वक जानकारी देने से इंकार नहीं किया गया था अपितु डीम्ड जनसूचना अधिकारी के कथनानुसार कार्यवाही किया गया था। इस प्रकार यह पाया जाता है कि श्री रिजवी द्वारा सद्भावनापूर्वक कार्यवाही किया गया। चूंकि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित नहीं था अतः जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में मूल आवेदनों पर कार्यवाही करते समय लंबित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति को देखकर नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। अतः श्री रिजवी के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) एवं 20(2) के तहत जारी कारण बताओं सूचना पत्र कारण नस्तीबद्ध किया जाता है।

(ii) प्रकरण में जे.ए.सी.एस.राव, डीम्ड जनसूचना अधिकारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड, रायपुर माननीय न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक WPC 33/2012 के निर्णीत होने के बावजूद आवेदक को यह लेख किया गया कि प्रकरण लंबित है। तत्संबंध में श्री राव द्वारा अपने लिखित जवाब में यह लेख किया है कि

कार्यालय में संधारित अभिलेखों में दर्ज टीप के आधार पर उक्त प्रकरण का लंबित होना पाया गया तथा इस आधार पर ही आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराया जा सका। यह लेख करना उचित है कि अगर प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित हो तो भी जब तक माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेखों को प्रदाय करने के संबंध में स्पष्ट रूप से रोक नहीं लगायी जाती तब तक संबंधित अभिलेख सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रदाय किये जा सकते हैं।

अतः डीम्ड जनसूचना अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही को अमान्य किया जाता है। परंतु चूंकि उनके द्वारा सद्भावनापूर्वक कार्यवाही किया जाना पाया जाता है इसलिए उन्हें भविष्य के लिए सचेत किया जाता है कि मूल आवेदनों पर कार्यवाही करते समय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का पूर्ण रूप से अध्ययन करने तथा लंबित प्रकरणों की स्पष्ट स्थिति ज्ञात करने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। अतः श्री राव के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) एवं 20(2) के तहत जारी कारण बताओं सूचना पत्र कारण नस्तीबद्ध किया जाता है।

- 7/ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह शिकायत प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।
- 8/ प्रकरण में पारित आदेश की प्रतिलिपि प्रमुख सचिव (लोक प्राधिकारी) छ.ग. शासन वन विभाग के संज्ञान में लाने हेतु भेजी जावें।
- 9/ प्रायः यह देखा गया है कि वन विभाग के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के प्रकरणों में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समुचित निराकरण नहीं किये जाने के कारण आयोग के द्वितीय अपील/शिकायत प्रकरणों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, आयोग द्वारा द्वितीय अपील प्रकरणों में जनसूचना आवेदन का समयावधि में निराकरण नहीं होने के कारण निःशुल्क जानकारी प्रदान करने का भी आदेश दिया जाता है, जिससे शासन पर अनावश्यक वित्तीय भार भी पड़ता है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 26 (घ) “लोक प्राधिकरणों के यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेंगी।” के तहत प्रशिक्षण की व्यवस्था कराएंगे।

आदेश तदनुरूप। शिकायतकर्ता, जनसूचना अधिकारी एवं लोक प्राधिकारी, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त